

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Số: 02/2025/CĐTH

1. Tên, địa chỉ của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

a) Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát, địa chỉ: Số 19 và số 106 A1 ngõ 105/8 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0976.100.774/0932.631.336.

b) Người có tài sản đấu giá: Trường Cao đẳng Truyền hình, địa chỉ: 137 Trần Phú, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

2. Tên tài sản, số lượng; chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá, nguồn gốc tài sản:

a) Tên tài sản đấu giá, số lượng:

Quyền thuê 226,8 m² nhà ăn tập thể học sinh. Địa điểm: Nhà ăn trong khuôn viên của trường.

Mục đích sử dụng: Kinh doanh ăn uống. Thời gian thuê: 2 năm 2 tháng (1 năm tính 10 tháng trừ tháng nghỉ hè và Lễ Tết) (tính từ khi ký hợp đồng thuê tài sản đấu giá).

b) Chất lượng tài sản đấu giá: Nhà cấp 4 đã sửa đẹp. Đấu giá theo hiện trạng thực tế của tài sản.

c) Nơi có tài sản đấu giá: Trường Cao đẳng Truyền hình.

d) Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá: Theo hồ sơ pháp lý thể hiện trong Quy chế cuộc đấu giá số 02/2025/CĐTH do Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát ban hành.

e) Nguồn gốc tài sản: Tài sản của Trường Cao đẳng Truyền hình đấu giá theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/3/2025 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát.

b) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 19/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/3/2025 tại Trường Cao Đẳng Truyền Hình.

4. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/3/2025.

b) Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/3/2025.

c) Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn> và tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát.

5. Giá khởi điểm: 8.000.000 đồng/tháng × 22 tháng = 176.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn).

6. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước, cách thức nộp tiền; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền:

a) Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ (Một trăm nghìn đồng một bộ hồ sơ).

b) Tiền đặt trước: 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng).

c) Cách thức nộp tiền: Người tham gia đấu giá nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước bằng chuyển khoản vào tài khoản của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

Đơn vị hưởng: **Công ty Đấu giá hợp danh Tân Đại Phát**

Tài khoản số: **161 161 666**

Tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Phòng giao dịch Quán sứ - Chi nhánh Thăng Long

Nội dung nộp tiền mua hồ sơ: **MHS.02.CĐTH** - Tên khách hàng - Số điện thoại

Nội dung nộp tiền đặt trước: **ĐTĐG.02.CĐTH** - Tên khách hàng - Số điện thoại

d) Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/3/2025.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và đăng ký tài khoản truy cập trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến **<https://daugiaso5.vn>**, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước hợp lệ cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản **từ 08h00 phút ngày 14/3/2025 đến 17h00 phút ngày 26/3/2025** theo quy định của Luật đấu giá và quy định khác của pháp luật có liên quan.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

Từ 14 giờ 00 phút đến 14 giờ 30 phút ngày 31/3/2025 tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến **<https://daugiaso5.vn>**.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến.

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Bước giá tối thiểu: 200.000 đồng/01 bước giá (Hai trăm nghìn đồng/một bước giá).

Bước giá được áp dụng tại các vòng đấu giá là mức chênh lệch tối thiểu giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

(Chi tiết xem tại Quy chế đấu giá số 02/2025/CĐTH do Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát ban hành ngày 10/3/2025).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Trường Cao đẳng Truyền hình;
- Các khách hàng;
- Lưu HSDG.



Đinh Khánh Ly

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

(Thực hiện bằng hình thức đấu giá trực tuyến
Ban hành kèm theo thông báo đấu giá số: 02/2025/CĐTH)

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 37/2024/QH15 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016;

Căn cứ Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016;

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 02/2025/HĐĐG/CĐTH ngày 18/02/2025 và Phụ lục Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 02/2025/HĐĐG/CĐTH ngày 05/3/2025 giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát và Trường Cao Đẳng Truyền Hình;

Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan;

Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát ban hành Quy chế cuộc đấu giá gồm các điều khoản sau:

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng

Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại.

Đối tượng áp dụng:

1. Đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.
2. Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá.
3. Cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. **Bước giá được áp dụng tại các vòng đấu giá** là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.
2. **Đấu giá tài sản** là hình thức trả giá, chấp nhận giá có từ hai người trở lên tham gia theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục được quy định tại Luật đấu giá tài sản, trừ trường hợp quy định tại Điều 49 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá

tài sản năm 2016.

3. *Trang thông tin đấu giá trực tuyến* là Trang thông tin điện tử có địa chỉ tên miền là <https://daugiaso5.vn> do Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia xây dựng và vận hành đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến theo Quyết định số 112/QĐ-STP ngày 12/5/2020 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

4. *Giá khởi điểm* là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá.

5. *Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin* (gọi tắt là hệ thống): Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin là hệ thống trang thiết bị phục vụ cho việc sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số, bao gồm mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động đấu giá trực tuyến.

6. *Người có tài sản đấu giá* là cá nhân, tổ chức sở hữu tài sản, người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền đấu giá tài sản hoặc người có quyền đưa tài sản ra đấu giá theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

7. *Người mua được tài sản đấu giá* là người trúng đấu giá và ký kết Hợp đồng thuê tài sản đấu giá với Người có tài sản.

8. *Người tham gia đấu giá* là cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

9. *Người trúng đấu giá* là cá nhân, tổ chức có mức trả giá hợp lệ cao nhất so với giá khởi điểm và có thời gian trả giá sớm nhất được hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc việc trả giá.

10. *Phương thức trả giá lên* là phương thức đấu giá, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm.

11. *Tài sản đấu giá* là tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật.

12. *Đồng tiền sử dụng* trong mọi giao dịch theo Quy chế đấu giá này là Việt Nam đồng (viết tắt là đồng).

13. *Ngày* là ngày dương lịch, được tính theo múi giờ Việt Nam UTC +7.

14. *Giờ* là giờ được ghi nhận trên hệ thống Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn>, được tính theo múi giờ Việt Nam UTC +7.

15. *Thời gian* là thời gian của hệ thống Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn> được tính theo múi giờ Việt Nam UTC +7, độ chính xác là 1/1000 giây.

16. *Các từ ngữ, thuật ngữ khác*: Các từ ngữ, thuật ngữ khác trong bản Quy chế đấu giá này được sử dụng và hiểu theo nghĩa các từ ngữ, thuật ngữ theo Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, các luật khác và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Người có tài sản đấu giá; Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá; mục đích và thời gian thuê; Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá; nguồn gốc tài sản:

1. Người có tài sản đấu giá: Trường Cao đẳng Truyền hình, địa chỉ: 137 Trần Phú, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

2. Tên tài sản đấu giá, số lượng:

Quyền thuê 226,8 m² nhà ăn tập thể học sinh. Địa điểm: Nhà ăn trong khuôn viên của trường.

Mục đích sử dụng: Kinh doanh ăn uống. Thời gian thuê: 2 năm 2 tháng (1 năm tính 10 tháng trừ tháng nghỉ hè và Lễ Tết) (tính từ khi ký hợp đồng thuê tài sản đấu giá).

3. Chất lượng tài sản đấu giá: Nhà cấp 4 đã sửa đẹp. Đấu giá theo hiện trạng thực tế của tài sản.

4. Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá (Hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá):

- Quyết định số 93/QĐ-THVN Ngày 19/01/2023 của Đại truyền hình Việt Nam về việc phê duyệt đề án “Sử dụng một phần diện tích đất, nhà 7, nhà B3, nhà B4 và nhà dịch vụ vào mục đích cho thuê” của Trường Cao đẳng Truyền hình;

- Quyết định 286/QĐ-THVN ngày 24/3/2023 của Đài truyền hình Việt Nam về việc điều chỉnh quyết định số 93/QĐ-THVN;

- Tờ trình 490/TTr ngày 30/11/2023 của Trường Cao đẳng Truyền hình Về việc phê duyệt đề án “Sử dụng một phần diện tích đất, nhà 7, nhà B3, nhà B4 và nhà dịch vụ vào mục đích cho thuê”;

- Quyết định số 1433/QĐ-THVN ngày 29/12/2023 của Đài Truyền hình Việt Nam về việc Phê duyệt Đề án “Sử dụng một phần nhà ăn tập thể học sinh, một phần ký túc xá nhà B4 và một phần mái nhà A1, B4 vào mục đích cho thuê” của Trường Cao đẳng Truyền hình;

- Quyết định số 02/QĐ-CDTH ngày 08/01/2024 của Trường Cao đẳng Truyền hình về việc thành lập Hội đồng cho thuê tài sản;

- Quyết định số 09/QĐ-CDTH ngày 12/01/2024 của Trường Cao đẳng Truyền hình về việc phê duyệt giá khởi điểm cho thuê tài sản năm 2024;

- Biên bản họp ngày 03/02/2025 của Hội đồng cho thuê tài sản về việc quyết định giá khởi điểm lần 2 tài sản cho thuê là 8.000.000/tháng (Tám triệu đồng chẵn);

- Quyết định của Trường Cao đẳng Truyền hình về việc phê duyệt giá khởi điểm cho thuê tài sản năm 2025;

- Thông báo số 23/TB-CDTH ngày 06/02/2025 của Trường Cao đẳng Truyền hình về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá;

- Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá;

- Các văn bản khác có liên quan.

5. Nguồn gốc tài sản: Tài sản của Trường Cao đẳng Truyền hình đấu giá theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/3/2025 tại trụ sở Công ty Tân Đại Phát.

Thời gian xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 19/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/3/2025 tại Trường Cao Đẳng Truyền Hình.

Điều 5. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/3/2025 tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn> và trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát, địa chỉ: Số 19 và số 106 A1 ngõ 105/8 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điều 6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá

Giá khởi điểm: 8.000.000đồng/tháng × 22 tháng = 176.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn).

Điều 7. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước, cách thức nộp tiền; Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước; Xử lý tiền đặt trước

1. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước, cách thức nộp tiền:
 - Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1 hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng trên một hồ sơ).
 - Tiền đặt trước: 35.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu đồng chẵn).
 - Cách thức nộp tiền: Người tham gia đấu giá nộp số tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước thông qua các hình thức thanh toán trực tuyến vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát, cụ thể như sau:
Đơn vị hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát.
Tài khoản số: **161 161 666**
Tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Phòng giao dịch Quán sứ - Chi nhánh Thăng Long.
+ Nội dung nộp tiền mua hồ sơ: **MHS.02.2025. CĐTH** - Tên tổ chức/cá nhân - Số điện thoại.
+ Nội dung nộp tiền đặt trước: **ĐTDG.02. 2025. CĐTH** - Tên tổ chức/cá nhân - Số điện thoại

2. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/3/2025.

Lưu ý: Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá phải chuyển 01 lệnh duy nhất và được báo "có" trong tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát trước 17 giờ 00 phút ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền mua hồ sơ và thời hạn nộp tiền đặt trước.

3. Xử lý tiền đặt trước:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá; trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2016..

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng thuê tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ thuê tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Lưu ý: Phí dịch vụ chuyển tiền đặt trước và tiền đặt cọc cho Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát hoặc chuyển cho người có tài sản/người tham gia đấu giá trong mọi trường hợp do người tham gia đấu giá chịu.

Điều 8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/3/2025 tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn>.

2. Điều kiện tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của

Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu thuê tài sản, chấp nhận giá khởi điểm, nộp hồ sơ mời tham gia đấu giá hợp lệ.

Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khác khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn>, nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tuyến và nộp tiền mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo quy định.

Các bước đăng ký tham gia đấu giá như sau:

Bước 1: Người tham gia đấu giá truy cập vào Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn> làm theo hướng dẫn để đăng ký tài khoản đấu giá. Sau khi có tài khoản đấu giá, người tham gia đấu giá đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã tạo và bấm nút "Đăng ký tham gia đấu giá" đối với tài sản: "**Quyền thuê 226,8 m² nhà ăn tập thể học sinh**".

Bước 2: Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản của mình truy cập vào Trang thông tin đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn> để tham khảo hồ sơ và tải hồ sơ mời tham gia đấu giá để đăng ký tham gia đấu giá theo quy định, nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

Bước 3: Người tham gia đấu giá nộp tiền mua hồ sơ và đặt trước theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có trách nhiệm đọc và nghiên cứu kỹ các điều kiện tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá không đáp ứng đủ các điều kiện trên thì không được xét đủ điều kiện tham gia đấu giá và không được nhận lại tiền mua hồ sơ.

Người tham gia đấu giá phải tự trang bị máy móc, thiết bị, đường truyền để đảm bảo việc đăng ký tham gia đấu giá đúng thời hạn theo quy định.

Người tham gia đấu giá phải cung cấp chính xác, đầy đủ các thông tin, tài liệu hồ sơ theo quy định và tiến hành tạo tài khoản truy cập hệ thống theo hướng dẫn để đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 9. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá, hồ sơ mời tham gia đấu giá, Hồ sơ tham gia đấu giá.

1. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá:

+) Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là người tham gia đấu giá) tự nguyện đăng ký tham gia và chấp nhận mua tài sản đấu giá ít nhất bằng giá khởi điểm trở lên.

+) Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

2. Hồ sơ mời tham gia đấu giá:

- Giấy biên nhận hồ sơ;
- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
- Thông báo đấu giá tài sản;
- Quy chế cuộc đấu giá;
- Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá

3. Hồ sơ tham gia đấu giá

3.1. Đối với tổ chức

- Giấy biên nhận hồ sơ;
- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
- Giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Quyết định thành lập/giấy phép hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác. Các giấy tờ nêu trên do cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Căn cước, căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (nếu có)
- Đề nghị trả lại tiền đặt trước;
- Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá (nếu có);
- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

3.2. Đối với cá nhân:

- Giấy biên nhận hồ sơ;
- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
- Căn cước, căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (nếu có)
- Đề nghị trả lại tiền đặt trước;
- Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá (nếu có);
- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

Lưu ý:

Người tham gia đấu giá nộp bộ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát trong thời gian quy định.

Người tham gia đấu giá chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp. Trường hợp tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Người tham gia đấu giá chịu trách nhiệm về việc bảo mật và sử dụng tài khoản truy cập trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn>.

Điều 10. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Từ 14 giờ 00 phút đến 14 giờ 30 phút ngày 31/3/2025.

Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn>.

Người đủ điều kiện tham gia đấu giá có trách nhiệm truy cập tài khoản đã được cấp để điểm danh và tham gia phiên đấu giá từ 14 giờ 00 phút đến 14 giờ 30 phút ngày 31/3/2025.

Điều 11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều 12. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá, các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

a) Người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá khi có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2016:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

b) Người rút lại giá đã trả quy định tại các khoản 1 Điều 50 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (Ký biên bản đấu giá trực tuyến trên hệ thống trực tuyến khi có yêu cầu và hoàn thiện thủ tục ký biên bản đấu giá bằng giấy ngay khi được Tổ chức đấu giá gửi yêu cầu);

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

e) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Tiền đặt trước trong các trường hợp trên thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào

ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

Điều 13. Bước giá; Giá trả hợp lệ; Giá trả không hợp lệ

Bước giá tối thiểu: 200.000 đồng/01 bước giá (Hai trăm nghìn đồng/một bước giá).

Bước giá được áp dụng tại các vòng đấu giá là mức chênh lệch tối thiểu giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

- Giá trả hợp lệ: Là giá trả của người tham gia đấu giá được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận phù hợp quy định về bước giá.

- Giá trả không hợp lệ: Là giá trả dưới giá khởi điểm, hoặc giá trả cao hơn giá khởi điểm nhưng không phù hợp quy định về bước giá không được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận.

Điều 14. Trình tự tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến

1. Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát đăng tải Quy chế cuộc đấu giá, thông báo công khai việc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia hoặc trang thông tin đấu giá trực tuyến.

2. Người tham gia đấu giá mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và đăng ký tài khoản truy cập trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn>.

Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản truy cập để được hướng dẫn cách thức mua hồ sơ, nộp hồ sơ mời tham gia đấu giá trực tuyến, nộp tiền đặt trước, cách thức tham gia đấu giá, trả giá và các nội dung cần thiết khác khi tham gia cuộc đấu giá trực tuyến trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn>

3. Kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước, Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát sẽ tiến hành xét duyệt người đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định.

Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát sẽ thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá đồng thời công khai danh sách tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến <http://daugiaso5.vn>, danh sách người đủ điều kiện tham gia đấu giá sẽ được bảo mật.

4. Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ thì được sử dụng tài khoản truy cập để tham dự phiên đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá.

Người đủ điều kiện tham gia đấu giá có trách nhiệm truy cập tài khoản đã được cấp để điểm danh việc tham dự phiên đấu giá theo thời gian quy định trong Quy chế cuộc đấu giá. Người đủ điều kiện tham gia đấu giá trả giá theo mã số riêng.

Trường hợp người đủ điều kiện tham gia đấu giá không truy cập tài khoản đã được cấp để điểm danh theo thời gian quy định trong Quy chế cuộc đấu giá thì được coi là không tham dự phiên đấu giá quy định tại điểm a, Khoản 6, Điều 39 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, trừ trường hợp bất khả kháng.

5. Thời gian trả giá của phiên đấu giá do tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thỏa thuận với người có tài sản đấu giá. Trường hợp người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trong khoảng thời gian 01 phút trước thời điểm kết thúc phiên đấu giá thì thời gian trả giá được gia hạn thêm 03 phút sau thời điểm kết thúc phiên đấu giá.

6. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phân công Đấu giá viên phân công thành viên điều hành phiên đấu giá trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến <http://daugiaso5.vn>. Tại thời điểm kết thúc phiên đấu giá, việc xác định người trúng đấu giá được thực hiện như sau:

Trường hợp việc trả giá được thực hiện bằng phương thức trả giá lên thì người trúng đấu giá là người có mức trả giá cao nhất được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận;

Mã số của người trúng đấu giá và giá trúng đấu giá được công bố trên Trang thông

tin đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn> ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc.

7. Kết quả cuộc đấu giá trực tuyến được đăng công khai trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn> và được gửi vào địa chỉ thư điện tử của người tham gia đấu giá đã đăng ký với Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát sau khi mã số của người trúng đấu giá và giá trúng đấu giá được công bố trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến <https://daugiaso5.vn>.

Điều 15. Cách thức trả giá, rút lại giá đã trả

1. Cách thức trả giá:

- Người tham gia đấu giá đăng nhập tài khoản và truy cập vào Phòng đấu giá tài sản trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến đối với tài sản mà mình đã đăng ký đấu giá trong thời gian quy định. Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản của mình và thực hiện việc trả giá theo phương thức đấu giá trả giá lên, theo bước giá, công thức giá trả hợp lệ đã được công bố.

Khi thực hiện thao tác trả giá, người tham gia đấu giá có thể trả giá kể từ thời điểm bắt đầu phiên đấu giá và trong suốt thời gian cho kết thúc phiên đấu giá, không giới hạn số lần trả giá (theo nguyên tắc người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả và phù hợp với quy định về bước giá).

- Mỗi khi người tham gia đấu giá trả giá, hệ thống đấu giá trực tuyến sẽ ghi nhận và hiển thị liên tục các mức giá trả (theo thứ tự các mức giá trả cao nhất được đẩy lên trên cùng danh sách và giảm dần theo thứ tự xếp hạng giá) để những người tham gia đấu giá xem được.

- Người tham gia phiên đấu giá khi thực hiện thao tác trả giá và hệ thống ghi nhận hiển thị mức giá trả công khai cao nhất mà sau đó rút lại giá đã trả thì sẽ không được tiếp tục tham gia đấu giá, không được tiếp tục trả giá trên hệ thống.

Kết thúc thời gian trả giá, màn hình Người trúng đấu giá sẽ hiển thị nút “Chấp nhận” hoặc “Từ chối” kết quả trúng đấu giá và đồng hồ đếm ngược 15 phút, nếu người trúng đấu giá bấm nút “Chấp nhận” hoặc không theo tác trên hệ thống (không bấm nút nào) trong vòng 15 phút thì hệ thống sẽ ghi nhận người trúng đấu giá đồng ý kết quả đấu giá.

Nếu người trúng đấu giá bấm nút “Từ chối” trong vòng 15 phút đếm ngược, hệ thống sẽ ghi nhận người trúng đấu giá từ chối kết quả trúng đấu giá, bị tịch thu khoản tiền đặt trước theo quy định của pháp luật và xét giá giá trả liền kề. Nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá, hệ thống sẽ gửi thông báo về quyền trúng đấu giá trên màn hình của người trả giá liền kề có thời gian trả giá sớm nhất. Nếu người trả giá liền kề đồng ý mua tài sản đấu giá thì phải bấm vào nút “Chấp nhận”, trường hợp trong vòng 15 phút đếm ngược mà người trả giá liền kề không bấm “Chấp nhận” hoặc không thao tác trên hệ thống coi như không chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề thì phiên đấu giá không thành.

- Người tham gia đấu giá không thể thực hiện việc trả giá sau thời điểm kết thúc phiên đấu giá.

2. Rút lại giá đã trả

Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tuyến, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

Người đã rút lại giá đã trả sẽ bị tước quyền tham dự phiên đấu giá, không được tiếp tục trả giá và không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định.

Điều 16. Cách thức xác định, công bố người trúng đấu giá

1. Tại thời điểm kết thúc cuộc đấu giá, Đấu giá viên được Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến xác định, công bố người trúng đấu giá như sau:

a) Người trúng đấu giá là người có mức giá trả hợp lệ cao nhất và có thời gian trả giá sớm nhất được hệ thống mạng đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc việc trả giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.

b) Trường hợp tại thời điểm kết thúc phiên đấu giá, có từ 02 (hai) người trở lên cùng trả giá hợp lệ cao nhất thì người trả giá sớm nhất theo ghi nhận của hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến được xác định là người trúng đấu giá.

2. Đấu giá viên được Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến căn cứ kết quả đấu giá hệ thống trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến ghi nhận để công bố (phê duyệt kết quả) người trúng đấu giá, kết quả đấu giá thành trên hệ thống đấu giá trực tuyến ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

3. Kết quả phiên đấu giá trực tuyến được đăng công khai trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (<http://daugiaso5.vn>) và được gửi vào địa chỉ thư điện tử của người tham gia đấu giá đã đăng ký.

Điều 17. Biên bản đấu giá trực tuyến

Biên bản đấu giá trực tuyến phải được lập tại thời điểm kết thúc phiên đấu giá và phải ghi nhận thời điểm bắt đầu tiến hành phiên đấu giá, thời điểm bắt đầu trả giá, kết thúc việc trả giá, số người tham gia đấu giá, giá trúng đấu giá, người trúng đấu giá có chữ ký của đấu giá viên đầu hành phiên đấu giá trực tuyến, người ghi biên bản, người có tài sản và người trúng đấu giá. Diễn biến của phiên đấu giá (nhật ký của phiên đấu giá) được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận phải được trích xuất, có xác nhận của Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia và đính kèm biên bản đấu giá.

Việc sử dụng chữ ký số trong biên bản đấu giá trực tuyến được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Biên bản đấu giá trực tuyến được trích xuất từ trang thông tin đấu giá trực tuyến theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

Điều 18. Thông báo kết quả đấu giá trực tuyến

1. Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát thông báo kết quả đấu giá cho người trúng đấu giá ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

2. Thông báo ghi rõ các thông tin về tài sản đấu giá, thời điểm bắt đầu và kết thúc việc trả giá, thời điểm hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận mã số trúng đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá, giá trúng đấu giá.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản chuyển kết quả đấu giá tài sản, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá cho người có tài sản đấu giá để ký hợp đồng thuê tài sản đấu giá.

Điều 19. Xử lý trường hợp phát sinh do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến

1. Trường hợp do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến khiến phiên đấu giá không bắt đầu được hoặc người tham gia đấu giá không trả giá được thì Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát dừng việc tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến, dừng phiên đấu giá trực tuyến và thông báo ngay cho người có tài sản quyết định thời gian tổ chức đấu giá lại.

2. Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát thông báo cho người có tài sản biết để hủy cuộc đấu giá trực tuyến trong trường hợp do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát khiến người tham gia đấu giá không thể trả giá, trả giá hợp lệ nhưng không được hệ thống ghi nhận hoặc ghi nhận sai thời gian trả giá.

Điều 20. Hợp đồng thuê tài sản đấu giá, thanh toán tiền mua tài sản

1. Hợp đồng thuê tài sản đấu giá:

- Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết Hợp đồng thuê tài sản đấu giá.

- Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá, người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá có nghĩa vụ ký hợp đồng thuê tài sản đấu giá. Hợp đồng thuê tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết Hợp đồng thuê tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Kể từ thời điểm này, tiền đặt trước của người trúng đấu giá được tự động chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết Hợp đồng thuê tài sản đấu giá, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Thanh toán tiền mua tài sản:

- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá ký Hợp đồng thuê tài sản đấu giá, người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuê tài sản trúng đấu giá (*sau khi trừ đi số tiền đặt trước tự động chuyển thành tiền đặt cọc*) vào tài khoản của người có tài sản đấu giá theo Hợp đồng thuê tài sản đấu giá. Chi tiết về thanh toán được quy định cụ thể tại Hợp đồng thuê tài sản đấu giá.

Điều 21. Bàn giao tài sản đấu giá

1. Địa điểm bàn giao tài sản: 137 Trần Phú, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

2. Thời hạn bàn giao

- Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày người có tài sản đấu giá nhận đủ tiền của người mua được tài sản, người có tài sản đấu giá có trách nhiệm triển khai bàn giao tài sản cho người mua được tài sản. Thời gian bàn giao tài sản không được quá 30 ngày làm việc kể từ ngày các bên ký Hợp đồng thuê tài sản đấu giá. Việc bàn giao tài sản được lập thành biên bản có chữ ký xác nhận của người có tài sản đấu giá và người mua được tài sản. Người mua được tài sản có trách nhiệm bảo quản tài sản của mình kể từ khi được bàn giao.

- Trường hợp phát sinh làm chậm công tác bàn giao tài sản, các Bên có trách nhiệm thông báo cho nhau và cùng nhau bàn bạc, giải quyết.

- Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình bàn giao giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá (nếu có) do người có tài sản đấu giá tự giải quyết với người trúng đấu giá.

Điều 22. Đấu giá không thành

Các trường hợp đấu giá không thành bao gồm:

1. Đã hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá;
2. Tất cả những người đã đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không tham dự phiên đấu giá;
3. Tại phiên đấu giá không có người trả giá hoặc không có người chấp nhận giá;
4. Giá trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm trong trường hợp không công khai giá khởi điểm và phiên đấu giá được thực hiện theo phương thức trả giá lên;
5. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều

44 của Luật đấu giá tài sản;

6. Người đã trả giá rút lại giá đã trả, người đã chấp nhận giá rút lại giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 mà không có người trả giá tiếp;

7. Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

8. Đã hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ trong trường hợp đấu giá tài sản quy định tại khoản 2a Điều 49 của Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Điều 23. Trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đã đấu giá

1. Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tham khảo, nghiên cứu kỹ về thông tin, giá trị, chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản cũng như các quy định khác của pháp luật về tài sản đấu giá trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

2. Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng, số lượng, điều kiện của tài sản đấu giá và không có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến tài sản.

3. Người có tài sản phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của tài sản đưa ra tổ chức đấu giá và các thông tin liên quan tài sản tài sản đấu giá, tài sản bàn giao đúng hiện trạng tài sản được thông báo và tổ chức xem tài sản trước khi đấu giá. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản chịu trách nhiệm thực hiện phiên đấu giá đúng quy định pháp luật về trình tự, thủ tục của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 mà không chịu trách nhiệm về tính pháp lý và các vấn đề khác có liên quan đến tài sản đấu giá.

Điều 24. Quyền của Đấu giá viên tại cuộc đấu giá

Đấu giá viên có các quyền sau đây:

1. Trực tiếp điều hành phiên đấu giá; xử lý các tình huống phát sinh tại phiên đấu giá bảo đảm nguyên tắc theo quy định tại Điều 6 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

2. Truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

3. Dừng phiên đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá và thông báo cho Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát;

4. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của người đăng ký tham gia đấu giá

1. Quyền của người đăng ký tham gia đấu giá:

a) Người đăng ký tham gia đấu giá khi thực hiện đầy đủ các thủ tục về đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế này và được xác định đủ điều kiện tham gia đấu giá, người đăng ký đấu giá (có tài khoản đăng nhập trên hệ thống) sẽ được Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát cấp quyền truy cập vào phòng đấu giá trực tuyến để tham gia cuộc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến vào thời gian theo thông báo, có quyền trả giá đấu giá trực tuyến và được

xem xét giải quyết trong thời hạn tiếp nhận Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 26. Quyền và Nghĩa vụ của người trúng đấu giá

1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:

- a) Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng thuê tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;
- b) Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- c) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;
- d) Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

- a) Ký biên bản đấu giá, hợp đồng thuê tài sản đấu giá;
- b) Thanh toán đầy đủ tiền thuê tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;
- c) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 27. Quyền và nghĩa vụ của người có tài sản đấu giá

1. Người có tài sản đấu giá có các quyền sau đây:

- a) Yêu cầu Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát dừng việc tổ chức đấu giá khi có căn cứ cho rằng Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát có hành vi vi phạm quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

b) Yêu cầu đấu giá viên điều hành phiên đấu giá dừng phiên đấu giá khi có căn cứ cho rằng đấu giá viên có hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2016; người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c hoặc d khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

2. Người có tài sản đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

- a) Chịu trách nhiệm về tài sản đưa ra đấu giá;
- b) Kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá.
- c) Ký hợp đồng thuê tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản (nếu có);
- d) Giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá cho người trúng đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật;
- e) Báo cáo cơ quan có thẩm quyền về việc lựa chọn Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát và việc giám sát quá trình tổ chức thực hiện đấu giá trong trường hợp đấu giá tài sản quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2016;
- f) Xác định giá khởi điểm, mức giảm giá của tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đấu giá đó;
- g) Không được cung cấp thông tin của người tham gia đấu giá cho người tham gia đấu giá khác trong quá trình thẩm tra, xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá cho đến khi kết thúc cuộc đấu giá;

h) Phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá theo quy định tại Điều 36 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

i) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 28. Trách nhiệm của Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát

1. Thực hiện việc đấu giá tài sản theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định tại Luật đấu giá tài sản và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến đấu giá tài sản.

2. Phối hợp với người có tài sản đấu giá tổ chức cho khách tham quan, xem xét hiện trạng tài sản theo kế hoạch đã đề ra.

3. Tổ chức phiên đấu giá liên tục theo đúng thời gian, địa điểm đã thông báo, trừ trường hợp bất khả kháng.

4. Yêu cầu người có tài sản đấu giá giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá cho người mua được tài sản đấu giá.

5. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Xử lý vi phạm đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan

Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 hoặc quy định khác của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 30. Áp dụng Luật; Tổ chức thực hiện

Những điều không quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này thì áp dụng theo Luật Đấu giá tài sản và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến đấu giá tài sản cùng các văn bản hướng dẫn thi hành theo quy định của pháp luật.



Đinh Khánh Ly